

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 798/2542

นางเสียม พลสินธุ์
นางบุญเรือง หนูสนั่น กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 188

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตาม
พินัยกรรมของ พ. ผู้ตาย ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องของผู้ร้องเสร็จแล้ว และนัดฟังคำ
สั่งในวันที่ได้สวนคำร้องเสร็จ การที่ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านขึ้นมา ในวันนัด
ฟังคำสั่งเช่นนี้ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองหรือไม่ ย่อมอยู่ใน
ดุลพินิจของศาลชั้นต้น เมื่อปรากฏว่าไม่มีเหตุที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะยื่นคำร้องคัดค้าน
ใดเลย ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองไว้พิจารณาจึง
ชอบแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพันธ์ ซึ่ง
ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2539 ก่อนตายผู้ตายทำพินัยกรรมและแต่งตั้ง
ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง และผู้ร้องไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามตามกฎหมายขอให้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้
ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า นายพันธ์ ผู้ตาย เป็นสามีชอบด้วยกฎหมายของนางขวัญเมือง ไม่มีบุตรด้วยกัน ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางขวัญเมือง พันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทำไว้ตามสำเนา พันัยกรรมท้ายคำร้องของผู้ร้องเป็นพันัยกรรมที่ผู้ร้องกับพวกร่วมกันทำปลอมขึ้นทั้งฉบับทั้งข้อกำหนดตามพันัยกรรมก็ไม่ชอบเพราะกำหนดให้นำทรัพย์ซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างผู้ตายกับนางขวัญเมืองไปยกให้แก่ทายาทตามพันัยกรรมโดยมิได้แบ่งสินสมรสส่วนของนางขวัญเมืองออกเสียก่อน พันัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ปรากฏว่านางขวัญเมืองถึงแก่ความตายภายหลังผู้ตาย ดังนั้น บรรดาทรัพย์สินตามที่ระบุในพันัยกรรมส่วนที่ตกเป็นของ นางขวัญเมืองย่อมตกทอดแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง และทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดกของนางขวัญเมือง ขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนายพันธ์ ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นได้ประกาศนัดไต่สวนคำร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 กับพวกยื่นคำร้องคัดค้านในวันนัดไต่สวนนั่นเอง แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องคัดค้าน เพราะผู้คัดค้านที่ 1 กับพวกไม่มีส่วนได้เสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุด ผู้คัดค้านที่ 2 กับพวกได้ยื่นคำร้อง ขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางขวัญเมือง ในการที่นางขวัญเมืองร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกและคัดค้านที่ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกด้วย ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องในการที่ผู้คัดค้านที่ 2 กับพวกขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดี

ก่อน แต่ไม่ทันที่จะได้สวนเสร็จ นางขวัญเมืองถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านทั้งสองจึงยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องในวันเดียวกันนั้น ผู้คัดค้านทั้งสองจึงยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2540 คัดค้านคำร้องของผู้ร้องและขอเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง เพราะเห็นว่าคดีนี้ได้พิจารณามาแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองเข้าคัดค้านคำร้องของผู้ร้องโดยตลอดมาจนพ้นกำหนดที่จะยื่นคำร้องคัดค้านแล้ว ดังนี้ เห็นว่า เดิมผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านไว้ แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันว่าผู้คัดค้านที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียในคดีไม่มีสิทธิจะยื่นคำร้องคัดค้านได้ ผู้คัดค้านที่ 1 มิได้ยื่นฎีกา คดีถึงที่สุด สำหรับผู้คัดค้านที่ 2 นั้นได้ยื่นคำร้องคัดค้านในฐานะผู้แทนเฉพาะคดีของนางขวัญเมือง ระหว่างนัดได้สวนในการขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้คัดค้านที่ 2 นั้นเอง นางขวัญเมืองถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นงดการได้สวน ผู้คัดค้านทั้งสองจึงยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง การที่ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2540 ขึ้นมาอีก โดยที่ขณะนั้นศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องของผู้ร้องเสร็จแล้ว และเป็นวันเดียวกับที่ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งที่ผู้ร้องยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดกด้วย กรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของศาลชั้นต้น เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ที่ผู้คัดค้านทั้งสองดำเนินคดีมาแต่ต้นดังกล่าวมาปรากฏว่าไม่มีเหตุที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะยื่นคำร้องคัดค้านใดเลย ทั้งการยื่นคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองล้วนแต่เป็นเรื่องที่เคยดำเนินการมาแล้ว ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สถิตย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

ศาลแพ่ง - นางสาวสุจิตรา โพทะยะ

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ